Posizione del creditore

La scadenza della prima rata

Documento didattico ricostruito. Non è un atto originale.

Da una sentenza svizzera pubblicata

D01-P01

Il creditore chiede il rigetto provvisorio dell’opposizione per CHF 435’000, corrispondenti alla prima rata prevista dal contratto del 14 ottobre 2019. La scadenza indicata è il 31 dicembre 2019.

D01-P02

Sostiene che l’obbligo e la scadenza emergano dal contratto. Il titolo prevede quattro rate e una clausola relativa all’eventuale proroga dell’ultima data di rimborso.

D01-P03

Secondo questa posizione, la denominazione di prestito mezzanino postergato non introduce nel testo una condizione inespressa per il pagamento della prima rata.